



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI JUARIAH, lahir di Bekasi, pada tanggal 16 Juli 1984, beralamat di Kp. Cinyosog, RT.003 RW. 002, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat/email: **Cintaamara43@gmail.com**, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 15 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Juni 2026 dalam Register Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216185607840007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, identitas Pemohon tercatat atas nama **SITI JUARIAH**;
2. Bahwa suami Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216181203700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor : 3216182905120008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21 Januari 2026, identitas nama pemohon tercatat atas nama **SITI JUARIAH**;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/10/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu tertanggal 06 Juli 1999, identitas nama Pemohon tercatat atas nama **JUJU**;
5. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, yaitu :
 - 3.1 **UMI KULSUM**, Perempuan, Lahir di Bekasi, pada tanggal 23 Januari 2002, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor : 3216182905120008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tertanggal 21 Januari 2026;
 - 3.2 **SITI FAUZIAH**, Perempuan, Lahir di Kota Bekasi, pada tanggal 25 Juli 2011, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3474/PL/U/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 16 Agustus 2011, identitas nama pemohon sebagai ibu kandung anak tercatat atas nama **JUJU**;
6. Bahwa berdasarkan Rapot Sekolah anak yang Bernama Siti Fauziah, identitas nama pemohon sebagai ibu kandung tercatat atas nama **SITI JUARIAH**;
7. Bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka dibutuhkan Keabsahan Pencatatan Akta Kelahiran a.n. siti fauziah Nomor : 400.12.3.1/562/BA/DISDUKCAPIL.Yancasip, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, identitas nama pemohon sebagai ibu kandung tercatat atas nama **JUJU**;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3474/PL/U/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang semula tercatat atas nama **JUJU**, agar diperbaiki menjadi **SITI JUARIAH** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216185607840007, Kartu Keluarga Nomor : 3216182905120008, Buku Rapot sekolah anak;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3474/PL/U/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang semula tercatat atas nama **JUUJ**, agar diperbaiki menjadi **SITI JUARIAH** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216185607840007, Kartu Keluarga Nomor : 3216182905120008, Buku Rapot sekolah anak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Juariah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Februari 2019 (sesuai dengan asli);

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yaya
Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saripudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2026 (sesuai dengan asli);

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Yaya Syarifudin dengan Juju yang dikeluarkan tanggal 6 Juli 1999 (sesuai dengan asli);

Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Agustus 2011 (sesuai dengan asli);

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, (sesuai dengan asli);

Bukti P-6 : Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Siti Fauziah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad Yani;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki suami bernama Yaya Syarifudin yang merupakan suami satu-satunya;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Yaya Syarifudin dikaruniai anak yang bernama Umi Kulsum dan Siti Fauziah;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Siti Fauziah dimana terdapat perbedaan nama ibu yaitu di akta kelahiran tertulis Juju sedangkan di dokumen kependudukan lain tertulis Siti Juariah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tertulisnya Juju di akta kelahiran;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Juju;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Juju atau Siti Juariah, sehingga apabila ada orang yang mencari kedua nama tersebut merujuknya pada orang yang sama yaitu Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon karena akan digunakan untuk mendaftar sekolah, karena adanya perbedaan nama maka disarankan untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak kepentingan lain selain untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa diajukannya permohonan ini tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas tertentu/untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa diajukannya permohonan ini tidak ada kaitannya dengan sengketa waris/kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Cinta Amara Syarif;

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahunan;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki suami bernama Yaya Syarifudin yang merupakan suami satu-satunya;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Yaya Syarifudin dikaruniai anak yang bernama Umi Kulsum dan Siti Fauziah;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Siti Fauziah dimana terdapat perbedaan nama ibu yaitu di akta kelahiran tertulis Juju sedangkan di dokumen kependudukan lain tertulis Siti Juariah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan tertulisnya Juju di akta kelahiran;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Juju;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Juju atau Siti Juariah, sehingga apabila ada orang yang mencari kedua nama tersebut merujuknya pada orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon karena akan digunakan untuk mendaftar sekolah, karena adanya perbedaan nama maka disarankan untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak kepentingan lain selain untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa diajukannya permohonan ini tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas tertentu/untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajukannya permohonan ini tidak ada kaitannya dengan sengketa waris/kepemilikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Juju menjadi Siti Juariah;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR, menyatakan bahwa barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti diluar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas dari perkara ini terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan hal tersebut akta kelahiran termasuk kedalam salah satu jenis dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa terhadap kesalahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil dapat dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Adapun yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional sebagaimana penjelasan Pasal 70, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sejatinya pembetulan akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran tidaklah perlu melalui penetapan pengadilan sepanjang pembetulan tersebut hanya sebatas pada pembetulan yang sifatnya redaksional;

Menimbang bahwa melihat pada permohonan *a quo* yang pada pokoknya mengenai perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari Juju menjadi Siti Juariah, menurut Hakim perbaikan dimaksud bukanlah kategori kesalahan redaksional melainkan perubahan nama, sehingga dengan merujuk pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan *a quo* sebagaimana telah disebutkan di atas bukan merupakan jenis permohonan yang dilarang (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Buku II Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Juariah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Februari 2019 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yaya Saripudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2026, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yaya Saripudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2026, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Agustus 2011 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diketahui Siti Fauziah masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Pemohon selaku ibu kandung memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yaya Saripudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2026, diketahui nama ibu dari Siti Fauziah adalah Siti Juariah sebagaimana bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Juariah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Februari 2019 yang terdapat kesamaan Nomor Induk Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Agustus 2011 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang karena persesuaiannya dengan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Yaya Syarifudin dengan Juju yang dikeluarkan tanggal 6 Juli 1999, diketahui nama ibu dari Siti Fauziah tercatat adalah Juju;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, diperoleh fakta yang menjadi latar belakang Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Siti Fauziah dimana terdapat perbedaan nama ibu yaitu di akta kelahiran tertulis Juju sedangkan di dokumen kependudukan lain tertulis Siti Juariah, padahal dokumen-dokumen tersebut akan dipergunakan untuk mendaftar sekolah, sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut maka disarankan untuk memperbaikinya;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian keterangan para saksi yang menerangkan nama panggilan Pemohon adalah Juju serta tidak ada orang lain yang bernama Juju atau Siti Juariah, sehingga apabila ada orang yang mencari kedua nama tersebut merujuknya pada orang yang sama yaitu Pemohon dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Juariah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 Februari 2019, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yaya Saripudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Januari 2026, bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Yaya Syarifudin dengan Juju yang dikeluarkan tanggal 6 Juli 1999, bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Agustus 2011 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Fauziah yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diperoleh fakta adanya kesamaan nama anak, nama orang tua, serta tanggal perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat keraguan atas diri Pemohon bahwa memang benar antara Juju dan Siti Juariah merujuk pada orang yang sama;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa kaitannya dengan hal tersebut, Hakim berpendapat tidaklah berlebihan jika anak harus mendapatkan perlakuan yang istimewa untuk mewujudkan kesejahteraannya, mengingat anak adalah potensi serta sebagai generasi penerus bangsa sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembangnya baik secara

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Selain itu anak dipandang belum mampu untuk melaksanakan/mewujudkan kesejahteraan sendiri oleh karenanya membutuhkan kehadiran berbagai pihak termasuk didalamnya adalah orang tua dan yang paling utama adalah negara melalui iklim kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan kesejahteraan anak;

Menimbang bahwa pada prinsipnya setiap orang hanya boleh memiliki satu identitas (*single identity*) yang hal ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tertib administrasi dan menghindari adanya penyalahgunaan identitas untuk kepentingan tertentu yang berlawanan dengan hukum, sehingga hal tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan setiap orang berhak atas kepastian hukum kepemilikan dokumen, Hakim memandang terdapat keadaan yang cukup untuk dilakukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan lagi pula permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang undangan yang berlaku maka dengan mengedepankan pada aspek kepastian hukum, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Hal ini dilakukan guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sekaligus bertujuan untuk mencapai suatu tertib administrasi kependudukan;

Menimbang oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi, maka merujuk pada ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan, menurut Hakim dapat dilihat dari dua perspektif. Bahwa pencatatan dimaksud wajib dilakukan dalam rangka negara menjalankan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan dimana hal itu merupakan tanggung jawab negara yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar kehidupan yang dilakukan oleh dan/atau kepada yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 163 HIR., Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama orang tua sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3474/PL/U/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 16 Agustus 2011, dari Juju diubah menjadi Siti Juariah;

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, oleh Roni Eko Susanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yusi Astuty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

.ttd

ttd

Yusi Astuty, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. PNPB panggilan	:	Rp10.000,00
4. Materai	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp50.000,00

----- +
Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2026/PN Ckr